

4과목 4장 증권세제

국세

- 국세징수권은 **5년**간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성되어 납세 의무도 소멸한다.

거주자의 과세 방법

- **종합과세** : 해마다 발생하는 경상소득
 - 거주자별 연간 금융소득 합계액이 **2천만원**을 초과하면 종합과세한다.
 - **이자소득, 배당소득, 사업소득, 근로소득, 연금소득 기타소득**
- **분류과세** : 비경상적 소득
 - **퇴직소득, 양도소득**
- **분리과세** : 법정률만 원천징수하면 납세의무 종료
 - 무조건 분리과세 대상소득
 - ◆ 분리과세 신청한 장기채권의 이자와 할인액
 - ◆ 비실명 이자 배당소득
 - ◆ 법원보관금의 이자소득
 - ◆ 직장공제회 초과반환금
 - ◆ 조세특례제한법에 따른 분리과세이자 배당소득

비거주자의 과세방법

- 종합과세
 - 국내사업장이나 부동산임대소득이 **있는** 비거주자는 **국내원천소득**
- 분리과세
 - 국내사업장이나 부동산임대소득이 **없는** 비거주자는 **국내원천소득**
- 분류과세
 - **퇴직소득**이나 **양도소득**의 **국내원천소득**

납세의무 성립 시기

- **소득세, 법인세** : 과세기간이 종료하는 때
 - **증여세** : 증여에 의하여 재산을 취득하는 때
 - **증권거래세** : 당해 매매거래가 확정되는 때
 - **종합부동산세** : 과세기준일

납세의무 확정방법과 적용세목

- 신고확정
 - 자동확정
 - 인지세
 - 원천징수하는 법인세
 - 중간예납 법인세
 - 부과확정
 - 증여세

과세요건

- 납세의무자
 - 과세물건
 - 과세표준
 - 세율

국세 기본법 - 서류송달방법

- 교부송달
 - 우편송달
 - 전자송달
 - 공시송달
 - 세무공무원이 2회 이상 방문하였으나 교부가 불가할 경우 공시송달 사유가 된다
 - 송달받을 자가 서류의 요지를 공고한 날부터 14일이 경과되면 서류송달로 간주한다.

이자소득

- 금전 사용에 대한 대가
 - 종류
 - 직장공제회의 초과 반환금
 - 환매조건부 매매차익
 - 채권, 증권
 - 국내외예적금
 - 신용부금
 - 저축성보험
 - 초과반환금
 - 비영업대금
 - 유사이자소득

배당소득

- 지분투자자에 대한 이익의 분배금
 - 종류
 - 인정배당
 - 건설이자배당
 - 집합투자기구의 이익
 - 유보소득
 - 법인으로 받은 분배금
 - 파생결합증권(ELS, ETN)에서 발생한 수익의 분배금
 - 배당가산(Gross-up) 적용대상 배당소득이 있는 경우 배당가산액을 가산한 금액을 배당소득금액으로 한다.
 - 이종과세 문제를 해결하기 위해 배당소득이 부담한 법인세상당액을 배당소득금액에 가산한 후 소득세액에서 공제하는 배당세액공제제도를 두고 있다.
 - 내국법인으로부터 받은 배당소득은 배당가산 적용대상 배당소득에 해당한다.

양도소득

- 금융상품 양도에 따른 소득
 - 주식워런트증권(ELW)의 수익분배금
 - ∴ 파생상품으로 주식매매권리이기 때문에 양도소득!

배당소득&이자소득

- 배당소득과 이자소득은 필요경비가 인정되지 않으므로 수입된 총 금액 그대로 소득이 된다.

이자소득의 수입 시기

- 무기명 채권 : 지급 받는 날
 - 기명 채권 : 이자지급 개시일
 - 예적금 이자 : 이자지급 받는 날
 - **통지예금 이자 : 인출일**
 - 비영업대금 이익 : 약정에 의한 이자 지급일
 - 증권의 환매조건부 매매차익 - 환매수일 또는 환매도일
 - 이자소득이 발생하거나 상속재산이 상속되거나 증여되는 경우 : 상속개시일 또는 증여일

배당소득의 수입 시기

- 무기명 주식 : 지급 받는 날
 - 잉여금 처분 : **법인의 처분 결의일**
 - 출자공동사업자의 배당 : 과세기간 종료일
 - 자본의 감자, 잉여금의 자본전입에 따른 의제 배당 : **자본전입을 결정한 날**

증여세

- 신고세액공제는 산출세액에서 징수유예 및 공제 감면 세액을 차감한 금액의 **3%**이다.
 - 증여개시일이 속하는 달의 말일 기준으로 **3개월 이내**에 신고 납부 해야한다.
 - 분납과 연부연납은 가능하나, 물납은 허용되지 않는다. (**물납은 상속세**에서만 허용)
 - 증여세를 내야하는 경우
 - 재산적 가치있는 것을 무상으로 이전
 - 재산 취득하고 자금 출처를 밝히지 못한 경우
 - 실제 증여는 아니지만 증여로 의제되는 경우(**증여의제**)
 - 증여로 추정되는 경우(**증여추정**)
 - 제3자를 통한 간접 방법으로 이전한 경우(**포괄주의**)
 - 증여세를 면제하는 경우
 - 저가 양수 고가 양도에 따른 이익의 증여
 - 채무변제에 따른 이익의 증여
 - 부동산 무상사용에 따른 이익의 증여
 - 합병에 따른 이익의 증여
 - 증자 감자에 따른 이익의 증여
 - 전환사채 등의 주식전환에 따른 이익의 증여

상속세

- 납부세액이 **2천만원 초과 시 물납이 가능**하다.
 - 장례비 지출이 500만원인 경우에는 500만원, 1000만원이 경우는 1000만원까지 차감한다.
 - 상속재산 중 공익법인에 출연한 재산가액은 과세가액 불산입한다.
 - 상속재산에 가산한 단기증여재산에 대한 당초 증여세액은 상속세 산출세액에서 공제한다.
 - 외국에 있는 상속재산에 대하여 외국법령에 의하여 상속세를 부과받은 경우에도 상속세 산출세액에서 공제한다.
 - **다시 상속**된 재산에 대한 최초의 상속세 상당액에 대하여 최초 상속일로부터 다시 상속된 기간 **1년마다 10%**를 차감한 금액을 공제한다.

- 상속개시일부터 6개월 이내에 상속신고서를 제출한 경우에는 상속세 산출세액의 3%를 공제한다.
- **생전증여가산액**
 - 상속개시일 전 **10년 이내**에 **상속인**에게 증여한 금액
 - 상속개시일 전 **5년 이내**에 **상속인이 아닌 자**에게 증여한 금액
- 상속개시일 전 **1년 이내**에 처분받은 재산이 **2억원** 이상일 경우 상속재산으로 추정한다.

증여세&상속세

- 세율은 **10~50%**이다.
 - 신고세액공제제도에 의하여 산출 세액의 **3%**를 공제받을 수 있다.
 - 세액이 **1천만원을 초과 시 분납**이 가능하다.
 - 세액이 **2천만원을 초과시 연부연납**이 가능하다.

원천징수제도

- 소득을 지급하는 자가 받는 자의 세금을 징수하는 제도
 - 이자소득과 배당소득은 대상소득이다.
 - 원천징수의무자는 소득지급일의 익월 **10일**까지 관할세무서에 납부해야한다.
 - 외국법인 발행증권에서 발생하는 이자, 배당소득을 거주자에게 지급하는 경우 국내에서 그 지급을 대리하거나 위탁 위임받은 자는 원천징수 의무자로 본다.
 - 거주자의 비영업대금 이익의 원천징수세율은 **25%**이다.
 - 비실명금융자산에 대한 소득으로 지급자가 금융기관인 경우 **90%** 세율이 적용된다.
 - 비거주자에게 지급하는 경우 세율은 거주 국가의 조세조약상 제한세율 혹은 **20%**이다.

채권 등에 대한 원천징수 특례

- 채권이나 증권 이자를 지급받거나, 지급 받기 전에 법인에게 매도하는 경우 : 법인이 보유기간 이자상당액에 대한 소득세를 원천징수 할 수 있도록 함
 - 특례 적용 대상
 - 어음 (**상업어음 제외**)
 - 내국법인이 발행한 채권
 - 외국법인이 발행한 채권
 - 금융기관이 발행한 예금증서

증권거래세

- 증권거래세의 기본세율은 **0.43%**이다.
 - 유가증권시장에서 양도되는 주권의 증권거래세율은 **0.08%**이다.
 - 코스닥시장에서 양도되는 주권의 세율은 **0.23%**이다.
 - 주권(또는 지분)의 유상양도에 대하여 부과하는 조세이다.
 - 외국법인이 발행한 주권으로 자본시장법에 의한 증권시장에 상장된 주권도 과세대상이 된다.
 - 외국증권시장에서 상장된 주권의 양도, 외국증권시장에 주권 등을 상장하기 위하여 인수인에게 주권을 양도하는 경우, 채무인수를 한 한국거래소가 주권 등을 양도하는 경우에는 증권거래세를 부과하지 않는다.
 - 자본시장법에 따른 발행매출의 경우 증권거래세가 비과세된다.
 - 증권거래세의 과세표준은 원칙적으로 양도가액이다.
 - 특수관계자에게 시가액보다 낮은 가액으로 양도한 것으로 인정되는 경우 과세표준은 그 시

가액이다.

- 비거주자가 정상가격보다 낮은 가액으로 양도한 경우 정상가격을 과세표준으로 해야한다.
- 대체결제회사(예탁결제원) 및 금융투자업자는 다음 달 10일까지 증권거래세를 신고, 납부해야한다.
- 증권거래세 납세의무자
 - 장내 또는 장외거래에서 양도되는 주권을 계좌 간 대체로 매매결제하는 경우 : **대체결제 회사(한국예탁결제원)**
 - 금융투자업자를 통해 주권 등을 양도하는 경우 : **당해 금융투자업자**
 - 위 2개 외에 : 당해 양도자
 - **외국법인**이 금융투자업자를 통하지 않고 주권 등을 양도하는 경우 : **당해주권의 양수인**
- 증권거래세 비과세
 - **국가 또는 지방자치단체**가 주권을 양도하는 경우
 - 자본시장법에 따라 **주권을 매출**하는 경우
 - 주권을 목적물로 하는 **소비대차**의 경우

신고하지 않아도 되는 소득세

- 근로소득만 있는 자
 - 퇴직소득만 있는 자
 - 공적연금소득만 있는 자
 - 원천징수 연말정산하는 사업소득만 있는 자
 - 분리과세이자 배당연금기타소득만 있는 자